

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7014/2542

นาย ชื่น ขาวผ่อง
นาง ขาว วรรณชนะ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150

ส. กับโจทก์ไม่มีส่วนได้เสียในที่ดินพิพาทจึงเป็นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในมูลคดีที่จำเลยกับ ก. พินาทกัน การที่ ส. กับโจทก์ทำสัญญาตกลงออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้จำเลยในการดำเนินคดีโดยหวังจะได้ที่ดินพิพาทนั้นเป็นสัญญาที่สร้างขึ้นโดยมีข้อตกลงให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการเป็นความ ซึ่ง ส. กับโจทก์คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในมูลคดีนั้น เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการที่ผู้อื่นเป็นความกัน จึงเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 113 เดิม (มาตรา 150 ที่แก้ไขใหม่) ไม่ใช่สัญญาที่เข้าลักษณะจะซื้อขายที่ดินพิพาทโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินบางส่วนกับนาง กวย สุนทรชื่น แต่นางกวยผิดสัญญาไม่ยอมโอนที่ดินให้แก่จำเลย ต่อมาวันที่ 11 มีนาคม 2533 จำเลยขอให้นายสำรอง สมไพบูลย์ ช่วยหาทนายความและออกเงินค่าจ้างว่าความกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินคดีในคดีที่จำเลยเป็นโจทก์ฟ้องนางกวย

ให้โอนที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายดังกล่าวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด และถ้าจำเลยเป็นฝ่ายชนะคดี จำเลยยอมยกที่ดินที่ชนะคดีให้แก่นายสารองโดยนายสารองต้องจ่ายเงิน 60,000 บาท แก่จำเลยเป็นการตอบแทน นายสารองได้ติดต่อหาทนายความและออกเงินค่าจ้างว่าความกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินคดีให้แก่จำเลยมาโดยตลอด แต่ขณะที่คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา นายสารองได้ถึงแก่ความตาย จำเลยจึงทำสัญญาตกลงให้โจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินคดีแทนนายสารอง และถ้าจำเลยเป็นฝ่ายชนะคดี จำเลยยอมยกที่ดินที่ชนะคดีให้แก่โจทก์ โดยโจทก์ต้องจ่ายเงิน 60,000 บาท แก่จำเลยเป็นการตอบแทน ต่อมาปี 2538 ศาลฎีกาพิพากษายกฎีกาของนางกวยกับพวกจำเลยในคดีดังกล่าว คดีถึงที่สุดโดยจำเลยเป็นฝ่ายชนะคดีจำเลยต้องยกที่ดินให้แก่โจทก์ตามสัญญา แต่จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินแล้วจดทะเบียนโอนให้โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และให้จำเลยรับเงิน 60,000 บาทจากโจทก์ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ด้วย

จำเลยให้การว่า สัญญาที่จำเลยทำกับโจทก์ดังกล่าวตกเป็นโมฆะเพราะมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามขัดแจ้งโดยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะเป็นการยุยงส่งเสริมให้จำเลยและนางกวยเป็นความกัน โดยนายสารองและโจทก์ไม่มีส่วนได้เสียกับจำเลยแต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

ในชั้นที่สองสถานโจทก์ยอมรับข้อเท็จจริงว่า นายสารองเป็นเพียงคนรู้จักกับโจทก์โดยนายสารองกับโจทก์ต่างก็ไม่มีส่วนได้เสียในที่ดินพิพาทและโจทก์ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในที่ดินพิพาทแต่อย่างใดด้วย ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้วให้ทั้งสองสถานและพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สัญญาที่จำเลยทำกับนายสำรองตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 นั้น มีข้อตกลงว่า ให้นายสำรองติดต่อกว่าจ้างทนายความในคดีที่จำเลยเป็นโจทก์ฟ้องนางกวย สุนทรชื่น ให้โอนที่ดินแก่จำเลยตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายโดยนายสำรองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินคดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุดและเมื่อคดีถึงที่สุดจำเลยชนะคดี จำเลยยอมยกที่ดินพิพาทที่จำเลยฟ้องให้แก่นายสำรองทันทีโดย นายสำรองจะต้องจ่ายเงินจำนวน 60,000 บาท แก่จำเลยในวันจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทเป็นการตอบแทน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านายสำรองไม่มีส่วนได้เสียในที่ดินพิพาทจึงเป็นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในมูลคดีที่จำเลยกับนางกวยพิพาทกันกรณียอมเป็นทีเห็นได้ว่าการที่นายสำรองตกลงออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้จำเลยในการดำเนินคดีโดยหวังจะได้ที่ดินพิพาทที่จำเลยพิพาทกับนางกวยมาเป็นของนายสำรอง สัญญาที่นายสำรองทำกับจำเลยตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 นั้น เป็นสัญญาที่สร้างขึ้นโดยมีข้อตกลงให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการเป็นความ ซึ่งนายสำรองคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในมูลคดีนั้น ย่อมเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการที่ผู้อื่นเป็นความกัน จึงเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 113 เดิม (มาตรา 150 ที่แก้ไขใหม่) ไม่ใช่เป็นสัญญาที่เข้าลักษณะสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่โจทก์อ้างในฎีกา ส่วนสัญญาที่จำเลยทำกับโจทก์ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 นั้น เป็นสัญญาที่โจทก์ทำกับจำเลยโดยมีข้อความและเงื่อนไขอย่างเดียวกับสัญญาที่จำเลยทำไว้กับนายสำรองดังกล่าว เหตุที่ทำสัญญากันดังกล่าวเนื่องจากนายสำรองได้ถึงแก่ความตายไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในที่ดิน

พิพาท จึงเป็นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในมูลคดีที่จำเลยกับนางกวยพิพาทกัน ย่อมเป็นที่เห็นได้ว่าการที่โจทก์ตกลงออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้จำเลยในการดำเนินคดีชั้นฎีกาก็โดยหวังจะได้ที่ดินพิพาทที่จำเลยพิพาทกับนางกวยมาเป็นของโจทก์ สัญญาที่โจทก์ทำกับจำเลยตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ดังกล่าวเป็นสัญญาที่สร้างขึ้นโดยมีข้อตกลงให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการเป็นความ ซึ่งโจทก์คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในมูลคดีนั้นย่อมเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการที่ผู้อื่นเป็นความกัน จึงเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 เช่นเดียวกัน โจทก์จะฟ้องบังคับให้จำเลยโอนที่ดินพิพาทให้โจทก์และให้จำเลยรับเงินจากโจทก์จำนวน 60,000 บาท ตามสัญญาหาได้ไม่ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาคัดค้านให้ยกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(จำรูญ แสนภักดี-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เป็นอันยุติตามที่โจทก์แถลงรับในชั้นชี้สองสถาน ว่าโจทก์กับ ส. ไม่มีส่วนได้เสียในคดีที่จำเลยพิพาทกับ ก. ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น

ส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินพิพาทหรือส่วนได้เสียในมูลเหตุของคดีที่เกิดขึ้น โจทก์และ
ส. เป็นเพียงบุคคลภายนอกคดีเท่านั้น ดังนั้น การที่บุคคลภายนอกคดีเข้าไปเสนอตัว
ออกทุนรอนเป็นค่าว่าจ้างทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีในคดีที่บุคคลอื่นพิพาทกัน โดยมีข้อตกลงให้ตนได้รับผลประโยชน์
ตอบแทน จึงเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีล
ธรรมอันดีของประชาชน ย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 150 เพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นการยุยงส่งเสริมให้เขาเป็นความกัน เมื่อ
สัญญาดังกล่าวตกเป็นโมฆะ บุคคลที่ออกทุนรอนให้เขาเป็นความกันก็ไม่สามารถ
ฟ้องบังคับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ ส่วนเงินที่ตนออกทตรงเป็นค่าว่าจ้างทนายความ
ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็ไม่สามารถเรียกคืนจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
เช่นกัน เพราะถือว่าเป็นการกระทำเพื่อชำระหนี้เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 411 (คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 622/2494, 2978/2528) อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ออกทุนรอนให้เขาเป็น
ความกันนั้นมีส่วนได้เสียตามกฎหมาย คงต้องพิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่อง ๆ
ไป เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1371/2494(ประชุมใหญ่) พี่ชายจัดการแบ่งนามรดกให้แก่น้องชายและน้องสาว (ป.)
ตามคำสั่งของบิดามารดา แต่น้องสาว (ป.) ไม่ยอม พี่จึงพาน้องชายไปหาทนายความ
ต่อมาน้องชายขอให้พี่ออกเงินให้ตนดำเนินคดีโดยสัญญาว่าถ้าคดีถึงที่สุด น้องชายได้
รับส่วนแบ่งนามาจะแบ่งให้พี่ชายครึ่งหนึ่งถ้าไม่ต้องการก็จะขายนาเอาเงินใช้ทุนให้
ดังนี้ ย่อมถือได้ว่า พี่ชายช่วยเหลือน้องชายให้ได้รับความยุติธรรมจากโรงศาล และ
ควรนับได้ว่าพี่ชายมีความเกี่ยวพันอยู่ในมูลคดีนั้นด้วย ไม่ใช่เรื่องพี่ชายแสวงหา
ประโยชน์ใส่ตนด้วยการยุยงส่งเสริมให้เขาเป็นความกันในกรณีที่ตนมิได้มีส่วน
เกี่ยวข้อง กับมูลคดีนั้นด้วย จึงไม่ทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113(แก้ไขใหม่เป็น มาตรา 150) เมื่อคดีถึงที่สุด

น้องชายได้รับส่วนแบ่งนามาแล้วไม่แบ่งมาให้พี่ชาย พี่ชายยอมมีอำนาจฟ้องเรียกเอา
ได้ตามสัญญา ข้อสังเกต พฤติการณ์แห่งคดีที่ศาลฎีกานำมาประกอบวินิจฉัยว่าไม่ใช่
การแสวงหาประโยชน์ใส่ตนด้วยการยุยงส่งเสริมให้เขาเป็นความกัน 1.) โจทก์
จำเลย และ ป. เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 2.) บิดามารดาเสี่ยงก่อนถึงแก่
ความตาย ให้โจทก์พี่ชายเป็นผู้จัดแบ่งนามรดกให้จำเลยกับ ป. ซึ่งเป็นน้องชายและ
น้องสาวโจทก์ 3.) เมื่อ ป. ไม่ยอมแบ่งนามรดกให้จำเลย จำเลยไม่มีเงินที่จะว่าจ้าง
ทนายความฟ้องแบ่งนามรดกจาก ป. โจทก์จึงพาไปหาทนายความและออกทдорง
แทนไปก่อน 4.) ข้อตกลงที่จำเลยจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่โจทก์ จำเลยเป็น
ฝ่ายเลือกแต่เพียงฝ่ายเดียวว่าจะแบ่งที่ดินให้โจทก์แทนเงินที่โจทก์ออกทдорงไป
หรือจำเลยจะชำระเป็นเงินให้โจทก์ก็ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3463/2528 จ. มี
ความประสงค์ที่จะขับไล่ผู้ที่อยู่ในที่ดินออกไปเพื่อใช้ที่ดินปลูกสร้างอาคาร จึงได้ไป
ปรึกษากับ ว. และตกลงจ้าง ว. ที่ ว. รับออกค่าใช้จ่ายไปก่อนก็เพราะ จ. เป็นเพื่อน
สนิทกับ ว. เป็นกรณีที่ ว. ออกค่าใช้จ่ายทдорงไปก่อนโดยสุจริต ถือไม่ได้ว่า ว. ยุยง
ส่งเสริมให้มีการฟ้องคดีกันทั้งค่าจ้างก็ไม่มากเกินไปสมควร ส่วนที่ จ. จะให้ค่าจ้างเป็น
เงิน 1 ล้านบาท หรือถ้าไม่มีเงินให้ก็จะให้เป็นตึกแถว 2 ห้องนั้น ก็เป็นข้อเสนอและ
ความประสงค์ของ จ. เอง ทั้งตึกแถว 2 ห้องนั้น ก็มีใช้ทรัพย์สินพิพาทในคดี จึงยังถือ
ไม่ได้ว่าการกระทำของ ว. เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการที่ผู้อื่นเป็นความกัน
และคิดค่าจ้างโดยแบ่งเอาจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาท ดังนี้สัญญาจ้างหาตกเป็น
โมฆะไม่ ข้อสังเกต พฤติการณ์แห่งคดีที่ศาลฎีกานำมาประกอบวินิจฉัยว่าการกระทำ
ของว. มิใช่เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการที่ผู้อื่นเป็นความกัน 1.) ว. เป็นเพื่อน
สนิทกับ จ. การออกค่าใช้จ่ายทдорงไปจึงเป็นการกระทำโดยสุจริต 2.) ค่าจ้างที่ จ.
ตกลงให้ ว. ไม่มากเกินไปสมควร 3.) เป็นข้อเสนอและความประสงค์ของ จ. เองที่
ตกลงจะให้ค่าจ้างเป็นเงินหรือถ้าไม่มีเงินก็จะให้เป็นตึกแถว 4.) ตึกแถวมิใช่ทรัพย์สิน
พิพาทในคดีที่ ว. ออกค่าใช้จ่ายให้ จ. พิพาทกับบุคคลอื่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่

552/2525 การที่จำเลยว่าจ้างโจทก์ให้หาทนายความที่มีความซื่อสัตย์และมีความสามารถให้ แต่จำเลยไม่มีเงิน จึงตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นที่ดินจำนวน 2 ไร่ ดังนี้ เป็นสัญญาจ้างทำของ และสัญญาดังกล่าวไม่เป็นการจ้างให้ไปกระทำการอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หรือใช้สิทธิเกี่ยวกับการดำเนินคดีหรือแสวงหาประโยชน์จากการที่ผู้อื่นเป็นความ ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงไม่เป็นโมฆะ และเมื่อจำเลยขายที่ดินนั้นไปเสียก่อน จำเลยต้องใช้ราคาที่ดินในขณะที่ยังมิใช่ขณะทำสัญญา ข้อสังเกต ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ที่ดิน 2 ไร่ ที่โจทก์เรียกเอานั้นเป็นที่ดินแปลงอื่น ไม่ใช่ที่ดินพิพาทในคดีที่โจทก์จัดหาทนายความให้จำเลยพิพาทกับบุคคลอื่นซึ่งต่างกับข้อเท็จจริงในคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7014/2542 ที่หมายเหตุนี้ เพราะที่ดินที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยโอนให้ในคดีนี้นั้น เป็นที่ดินพิพาทในคดีที่โจทก์ออกค่าใช้จ่ายให้จำเลยพิพาทกับ ก. อันเป็นข้อเท็จจริงที่ชี้ว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการที่ผู้อื่นเป็นความกัน พิทักษ์หลิมจานนท์